

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1675/2538	นายประเทือง หาพจน์	โจทก์
	ผู้ร้องสอด	โจทก์
	นางสุภาภรณ์ ปานพิมพ์ใหญ่	โจทก์
	นายศรี แสงสว่าง กับพวก	จำเลย
	นายวัชรินทร์ มาศอมรพันธุ์ ทนายจำเลย	
	ทั้งสองและผู้ร้องสอด	
		ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองและผู้ร้องสอดฎีกา คดีสามารถที่จะ ชนะโจทก์ได้ โปรด
อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 151)

ในระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้นนางสุภาภรณ์ปานพิมพ์ใหญ่ยื่นคำร้องขอเข้า
มาเป็นผู้ร้องสอด ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองและบริวารออกจากที่ดินโฉนดเลขที่ 5236
ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น มิให้เกี่ยวข้องอีกต่อไป คำขอของ
โจทก์นอกจากนี้ และคำร้องสอดให้ยก

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองและผู้ร้องสอดฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 146,149)

ชั้นอุทธรณ์ จำเลยทั้งสองและผู้ร้องสอดได้รับอนุญาตให้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา
ระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 133)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา จำเลยทั้งสองไว้ ในระหว่างฎีกา ส่วนผู้
ร้องสอดนั้นศาลอุทธรณ์ภาค 1 มิได้บังคับ ให้ปฏิบัติอย่างไร จึงไม่จำเป็นต้องขอทูลเกล้าฯ ให้
ยกคำร้องสำหรับ ผู้ร้องสอด

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา จำเลยทั้งสองไว้ ในระหว่างฎีกา ส่วนผู้
ร้องสอดนั้นศาลอุทธรณ์ภาค 1 มิได้บังคับ ให้ปฏิบัติอย่างไร จึงไม่จำเป็นต้องขอทูลเกล้าฯ ให้
ยกคำร้องสำหรับ ผู้ร้องสอด

(เจริญ นิลเอสงฆ์-เพ็ง เพ็งนิติ-บุญธรรม อยู่พัก)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ